

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ว่าด้วยการกำกับดูแลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
พ.ศ. ๒๕๖๙

เอกสารประกอบการพิจารณา ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ร่างข้อบังคับฉบับเต็ม

ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล

ส่วนที่ ๓ ตาราง Cross-reference รายชื่อ

จัดทำ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

สถานะ: ร่างเพื่อรับฟังความเห็นและตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลควมคุมเอกสาร

ชื่อเอกสาร	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการกำกับดูแลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๖๙
เจ้าของนโยบาย	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผู้ประสานงานร่าง	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา ยังไม่มีผลใช้บังคับ
ฉบับ	ฉบับร่าง ๑.๐ — ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙
รอบทบทวนที่เสนอ	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกฎหมาย/เทคโนโลยี/ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงสำคัญ

ข้อควรทราบก่อนเสนออนุมัติ

- ร่างนี้เป็น “ข้อบังคับแม่บท” รายละเอียดที่เปลี่ยนเร็ว เช่น รายชื่อเครื่องมือ AI วิธีคิดคะแนนความเสี่ยง และแบบฟอร์มให้กำหนดในประกาศหรือคู่มือภายใต้ข้อบังคับ
- ฐานอำนาจในคำปรารภใช้มาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ควรให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบกับข้อบังคับจัดตั้ง อำนาจลงนาม และรูปแบบนิติกรรมของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
- ช่องว่างเลขที่ประชุม วันที่มีมติ และวันที่ประกาศ ต้องเติมภายหลังการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมเท่านั้น มิใช่ฐานอำนาจจนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย

สารบัญโครงสร้าง

- ส่วนที่ ๑ ร่างข้อบังคับฉบับเต็ม — บททั่วไป หลักการ โครงสร้างกำกับดูแล ความเสี่ยง การใช้ต้องห้าม ข้อมูล การจัดการจัดหา ความโปร่งใส การตรวจสอบ และบทเฉพาะกาล
- ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล — ความจำเป็น ฐานอำนาจ แนวคิดออกแบบ สาระสำคัญ เอกสารลำดับรอง และประเด็นให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- ส่วนที่ ๓ ตาราง Cross-reference — เชื่อมโยงข้อ ๑-๘๕ กับกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล พร้อมบัญชีแหล่งอ้างอิง

ส่วนที่ ๑

ร่างข้อบังคับฉบับเดิม

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ว่าด้วยการกำกับดูแลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และกลไกการกำกับดูแลการพัฒนา การจัดหา การทดลอง การประยุกต์ใช้ การติดตาม และการยุติระบบปัญญาประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา การวิจัย การบริหาร และการบริการสังคมอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส ปลอดภัย เป็นธรรม และเคารพสิทธิของบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่/๒๕๖๙ เมื่อวันที่

..... สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการกำกับดูแลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้าง คู่สัญญา และบุคคลอื่นซึ่งเข้าถึงหรือใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในนามของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา จัดหา ทดลอง เชื่อมต่อ หรืออนุญาตให้นำมาใช้ในภารกิจของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา การวิจัย การบริหาร และการบริการสังคม ควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา ความมั่นคงปลอดภัย คุณภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ สัญญา และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หากพบปัญหายุติใดกำหนดมาตรการคุ้มครองสูงกว่า ให้ใช้มาตรการที่สูงกว่า

ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้

“ปัญญาประดิษฐ์” หรือ “AI” ระบบที่ทำงานโดยอาศัยเครื่องจักร ซึ่งออกแบบให้สร้างผลลัพธ์ เช่น การคาดการณ์ เนื้อหา คำแนะนำ หรือการตัดสินใจ จากข้อมูลที่ได้รับเข้า โดยผลลัพธ์อาจมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมจริงหรือเสมือน

“ระบบปัญญาประดิษฐ์” องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ แบบจำลอง ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จัดหา นำไปใช้ ติดตาม หรือยุติการใช้งาน AI

“ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด” ระบบ AI ที่สร้างข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โปรแกรม หรือเนื้อหาอื่นจากคำสั่ง หรือข้อมูลนำเข้า

“ผู้ให้บริการ” บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งพัฒนา จัดจำหน่าย ให้สิทธิ หรือให้บริการระบบ AI แก่มหาวิทยาลัย

“ผู้ประยุกต์ใช้” บุคคลหรือหน่วยงานที่ใช้ระบบ AI ภายใต้อำนาจหรือเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย

“เจ้าของระบบ” หน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบวัตถุประสงค์ งบประมาณ ความเสี่ยง ผลลัพธ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ AI

“ระบบที่มีผลกระทบสูง” ระบบ AI ซึ่งอาจก่อผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิ โอกาส ความปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน ชื่อเสียง หรือการเข้าถึงบริการของบุคคล

“การกำกับดูแลโดยมนุษย์” การที่บุคคลซึ่งมีความรู้ อำนาจ และเวลาเพียงพอ สามารถตรวจสอบ ทักท้วง แก้ไข ระบุ หรือยกเลิกผลลัพธ์หรือการทำงานของระบบ AI ได้อย่างมีความหมาย

“เหตุการณ์ด้าน AI” เหตุหรือความผิดปกติจากระบบ AI ที่ก่อหรืออาจก่อความเสียหาย การละเมิดสิทธิ ข้อมูลรั่วไหล ความไม่เป็นธรรม ผลลัพธ์ผิดพลาดร้ายแรง หรือการหยุดชะงักของภารกิจ

“คณะกรรมการ” คณะกรรมการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นของคณะกรรมการ เป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุดภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมีอำนาจออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบประเมิน คู่มือ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เว้นแต่ข้อบังคับนี้กำหนดเป็นอย่างอื่น

หมวด ๒

หลักการกำกับดูแลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์

ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยต้องพัฒนา จัดหา และใช้ AI โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี มิให้ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีอยู่เหนือคุณค่าพื้นฐานดังกล่าว

ข้อ ๑๐ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุน มิใช่ผู้รับผิดชอบทางกฎหมายหรือทางวิชาชีพ ผู้ใช้ ผู้อนุมัติ และเจ้าของระบบ ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เนื้อหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ของตน

ข้อ ๑๑ ต้องออกแบบและใช้ AI เพื่อป้องกันอคติและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะต่อกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่อาจเสียโอกาสจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นตัวแทน

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับผลกระทบควรได้รับทราบในระดับที่เหมาะสมว่า AI ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด มีบทบาทเพียงใด ข้อจำกัดสำคัญคืออะไร และจะติดต่อบุคคลเพื่อขอคำอธิบายหรือทบทวนได้อย่างไร

ข้อ ๑๓ ก่อนนำผลลัพธ์ AI ไปใช้ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม แหล่งอ้างอิง ความครบถ้วน ความทันสมัย และความสอดคล้องกับบริบท โดยพิจารณาความไม่แน่นอนและข้อจำกัดของระบบ

ข้อ ๑๔ ต้องใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น มีฐานการประมวลผลและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของข้อมูล และเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล

ข้อ ๑๕ ระบบ AI ต้องมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ชอบ การโจมตี การรั่วไหล การบิดเบือนข้อมูล ความล้มเหลว และการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยมีแผนความต่อเนื่องและการฟื้นฟูที่เหมาะสม

ข้อ ๑๖ ระบบ AI ต้องมีเอกสารและหลักฐานเพียงพอให้ตรวจสอบที่มา วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ รุ่นของระบบ ข้อมูลสำคัญ การอนุมัติ การแทรกแซงของมนุษย์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามระดับความเสี่ยง

ข้อ ๑๗ มาตรการควบคุมต้องได้สัดส่วนกับความเสี่ยงและผลกระทบ ไม่กีดกันการทดลองหรือพัฒนานวัตกรรมโดยไม่จำเป็น แต่การทดลองต้องมีขอบเขต ข้อมูล และผู้รับผิดชอบชัดเจน

ข้อ ๑๘ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผลกระทบระยะยาวต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร ความเหลื่อมล้ำ และคุณภาพการศึกษา พร้อมส่งเสริมการใช้ AI เพื่อประโยชน์สาธารณะ

หมวด ๓

โครงสร้างการกำกับดูแลและความรับผิดชอบ

ข้อ ๑๙ สภามหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางและกำกับให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ AI ที่เหมาะสม รับทราบรายงานประจำปี และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงหรือผลกระทบสำคัญที่ถือการบดบัง

ข้อ ๒๐ อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายบริหารในการนำนโยบายไปปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุมัติหรือมอบอำนาจเกี่ยวกับระบบที่มีผลกระทบสูง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๑ ให้ถือการบดบังแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย คู่มือครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล กิจกรรมนักศึกษา ประกันคุณภาพ ผู้แทนคณะ ผู้แทนนักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม โดยมีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี หรือเทียบเท่าเป็นประธาน และให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่เลขานุการ เว้นแต่ถือการบดบังกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

- ๑ เสนอแนะนโยบาย แผน และหลักเกณฑ์ด้าน AI
- ๒ กำหนดวิธีจำแนกความเสี่ยงและแบบประเมินผลกระทบ
- ๓ พิจารณาให้ความเห็นต่อระบบที่มีผลกระทบสูงและข้อยกเว้น
- ๔ กำกับทะเบียนระบบ AI และรายชื่อบริการที่อนุมัติ
- ๕ กำกับการจัดซื้อ การประเมินผู้ให้บริการ และเงื่อนไขสัญญา
- ๖ ติดตามเหตุการณ์ ข้อร้องเรียน การตรวจสอบ และการแก้ไข
- ๗ ส่งเสริม AI literacy และการใช้อย่างมีจริยธรรม
- ๘ ทบทวนข้อบังคับและประกาศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญได้ตามความจำเป็น
- ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ข้อ ๒๓ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ประสานงาน จัดประชุม ดูแลทะเบียนและเอกสารกลาง ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ติดตามการประเมินความเสี่ยง รับแจ้งเหตุ และจัดทำรายงาน ทั้งนี้ ต้องประสาน DPO ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเรื่อง

ข้อ ๒๔ ระบบ AI ทุกระบบต้องมีเจ้าของระบบที่เป็นหน่วยงานและผู้รับผิดชอบระดับบริหาร เจ้าของระบบ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ผู้ใช้ ข้อมูล ตัวชี้วัด ความเสี่ยง มาตรการควบคุม งบประมาณ และแผนยุติการใช้งาน รวมทั้งรับผิดชอบการปฏิบัติตามข้อบังคับตลอดวงจรชีวิต

ข้อ ๒๕ คณะ สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานต้องสำรวจและแจ้งระบบ AI ที่ตนใช้ แต่งตั้งผู้ประสานงาน ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุมัติ เก็บหลักฐานที่กำหนด และรายงานเหตุหรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๒๖ ผู้ใช้ต้องใช้ AI ภายในขอบเขตงานและสิทธิที่ได้รับ ปกป้องข้อมูลและบัญชี ตรวจสอบผลลัพธ์ เปิดเผยการใช้เมื่อกำหนด ไม่อ้างผลลัพธ์ AI เป็นข้อเท็จจริงโดยไม่ตรวจสอบ และรายงานความผิดปกติหรือการละเมิด

ข้อ ๒๗ การพัฒนา ประเมิน อนุมัติ และตรวจสอบระบบที่มีผลกระทบสูงควรแยกหน้าที่กันตามสมควร ผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนต้องเปิดเผยและงดเว้นการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๘ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ ความรู้และการอบรมที่เพียงพอสำหรับการกำกับดูแล AI โดยเฉพาะระบบที่มีผลกระทบสูงและระบบที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับ

หมวด ๔

ทะเบียนระบบ การจำแนก และการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๒๙ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีทะเบียนระบบ AI กลาง ครอบคลุมระบบที่พัฒนาเอง จัดซื้อ เข้า ใช้บริการ ทดลอง เชื่อมต่อผ่าน API หรือฝังอยู่ในระบบสารสนเทศ โดยบันทึกอย่างน้อยวัตถุประสงค์ เจ้าของระบบ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้ ข้อมูล รุน สถานที่ประมวลผล ระดับความเสี่ยง สถานะอนุมัติ และวันทบทวน

ข้อ ๓๐ หน่วยงานต้องขึ้นทะเบียนก่อนนำระบบ AI ไปใช้กับข้อมูลจริงหรือผู้ใช้งานจริงตั้งแต่เป็นการใช้ส่วนบุคคล กับข้อมูลสาธารณะ ที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจหรือภารกิจทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติม

ข้อ ๓๑ ให้จำแนกระบบ AI อย่างน้อยเป็น ระดับต่ำ ระดับควบคุม ระดับมีผลกระทบสูง และระดับต้องห้าม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ความร้ายแรงและโอกาสเกิดผลเสีย ความย้อนกลับได้ ความอ่อนไหวของข้อมูล ระดับความเป็นอัตโนมัติ การพึ่งพิงระบบ และความสามารถในการตรวจสอบ

ข้อ ๓๒ ระบบระดับควบคุมและระดับมีผลกระทบสูงต้องผ่านการประเมินผลกระทบ AI ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งครอบคลุมประโยชน์ ความจำเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย ลิขสิทธิ์และความเป็นธรรม ข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย ความแม่นยำ ความโปร่งใส การกำกับโดยมนุษย์ ผู้ให้บริการ เหตุการณ์ และแผนยุติ

ข้อ ๓๓ การประเมินผลกระทบ AI ไม่ทดแทนการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย การประเมินความมั่นคงปลอดภัย หรือการอนุมัติอื่นที่กฎหมายและมหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๓๔ ระบบความเสี่ยงต่ำให้เจ้าของระบบรับรองตนเองตามหลักเกณฑ์ ระบบระดับควบคุมให้ผู้บริหารหน่วยงาน อนุมัติหลังผ่านการตรวจสอบที่กำหนด และระบบที่มีผลกระทบสูง ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ และอนุมัติโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนใช้งานจริง

ข้อ ๓๕ การทดลองหรือโครงการนำร่องต้องกำหนดขอบเขต ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม ข้อมูล มาตรการป้องกัน เกณฑ์ความสำเร็จ และเงื่อนไขหยุดทดลอง หากเกี่ยวข้องกับผู้ใช้จริงหรือข้อมูลจริง ต้องได้รับความยินยอม หรือมีฐานกฎหมายและการแจ้งที่เหมาะสม

ข้อ ๓๖ เมื่อมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ รุนแบบจำลอง ชุดข้อมูล วิธีตัดสินใจ ผู้ให้บริการ กลุ่มผู้ใช้ การเชื่อมต่อ หรือเงื่อนไขสัญญาที่อาจเปลี่ยนระดับความเสี่ยง เจ้าของระบบต้องประเมินใหม่และขออนุมัติตามที่กำหนดก่อนดำเนินการต่อ

ข้อ ๓๗ ระบบ AI ต้องได้รับการทบทวนตามรอบที่กำหนดตามระดับความเสี่ยง และทบทวนทันทีเมื่อเกิดเหตุร้ายแรง มีข้อร้องเรียนสำคัญ ประสิทธิภาพเปลี่ยน หรือกฎหมายและมาตรฐานเปลี่ยนแปลง

หมวด ๕

การใช้ที่ต้องห้ามและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีผลกระทบสูง

ข้อ ๓๘ ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานใช้ พัฒนา จัดหา หรือสนับสนุน AI ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ๑ หลอกลวง บิดเบือน หรือชักจูงโดยมีขอบจนบุคคลอาจได้รับอันตรายหรือสูญเสียสิทธิ
- ๒ จัดอันดับคุณค่าหรือความน่าเชื่อถือทางสังคมของบุคคลจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เสียเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม
- ๓ ตัดสินขั้นสุดท้ายโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการรับเข้าเรียน คะแนนหรือผลการเรียน ทุน วินัย การจ้างงาน สุขภาพ หรือสิทธิสำคัญ โดยไม่มีการทบทวนจากมนุษย์อย่างมีความหมาย
- ๔ อนุมานอารมณ์ เจตนา บุคลิกภาพ หรือความน่าเชื่อถือเพื่อใช้ลงโทษ ประเมิน หรือคัดเลือก เว้นแต่จำเป็นเพื่อสุขภาพหรือความปลอดภัย มีฐานกฎหมาย และได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
- ๕ สร้างหรือเผยแพร่ภาพ เสียง วิดีโอ หรือบุคลิกจำลองเพื่อปลอมแปลงบุคคล หลอกลวง หรือทำลายชื่อเสียง โดยไม่มีสิทธิและการเปิดเผยที่เหมาะสม
- ๖ รวบรวมภาพใบหน้า ข้อมูลชีวมิติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่จำกัดเป้าหมายเพื่อสร้าง หรือขยายฐานข้อมูล
- ๗ ป้อน ข้อมูลลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อสอบที่ยังไม่เผยแพร่ รหัสผ่าน ญาญแจเข้ารหัส หรือข้อมูลรับรองระบบลงในบริการ AI สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุมัติ
- ๘ สร้างหลักฐาน แล่งอ้างอิง ข้อมูลวิจัย คะแนน บันทึกทางการ หรือข้อมูลมหาวิทยาลัยอันเป็นเท็จ
- ๙ หลีกเลียงมาตรการความมั่นคงปลอดภัย การควบคุมสิทธิ การตรวจสอบ จริยธรรมการวิจัย หรือขั้นตอนอนุมัติ
- ๑๐ การใช้อื่นที่คณะกรรมการประกาศว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้

ข้อ ๓๙ ก่อนใช้ระบบที่มีผลกระทบสูง ต้องมีเจ้าของระบบที่ชัดเจน ผ่านการประเมินผลกระทบและการอนุมัติ ทดสอบตามข้อ ๔๐ จัดให้มีการกำกับโดยมนุษย์ แผนติดตามและจัดการเหตุการณ์ เอกสารทางเทคนิคและคู่มือผู้ใช้งาน รวมทั้งช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อหรือร้องเรียน

ข้อ ๔๐ ระบบที่มีผลกระทบสูงต้องทดสอบก่อนใช้งานและตามรอบ โดยครอบคลุมความถูกต้อง ความคลาดเคลื่อน อคติ ความสม่ำเสมอ ความทนทาน ความมั่นคงปลอดภัย ความสามารถในการทำงานกับกลุ่มย่อย และความเหมาะสมต่อบริบทจริง ต้องกำหนดเกณฑ์ยอมรับและบันทึกผลการทดสอบ

ข้อ ๔๑ ผู้กำกับระบบต้องได้รับการอบรม เข้าใจข้อจำกัด มีอำนาจและเวลาเพียงพอ ไม่พึ่งพาผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบ แก้ไข ปฏิเสธ หยุด หรือยกเลิกการทำงานของระบบได้โดยไม่ถูกลงโทษจากการใช้ดุลพินิจโดยสุจริต

ข้อ ๔๒ เมื่อ AI มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคล ต้องแจ้งให้ทราบถึงการใช้ AI วัตถุประสงค์ ปัจจัยสำคัญ ข้อจำกัด ผู้รับผิดชอบ และช่องทางขอคำอธิบาย ขอแก้ไขข้อมูล ขอทบทวนโดยมนุษย์ หรือโต้แย้งผลการตัดสินใจ

ข้อ ๔๓ ระบบที่มีผลกระทบสูงต้องเก็บบันทึกตามความจำเป็นเกี่ยวกับรุ่นระบบ ข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ ผู้อนุมัติ การแทรกแซงของมนุษย์ เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง โดยลดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เหลือเท่าที่จำเป็น และกำหนดระยะเวลาเก็บรักษา

ข้อ ๔๔ เจ้าของระบบต้องติดตามประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความปลอดภัย ข้อร้องเรียน ผลกระทบ และความคลาดเคลื่อนหลังใช้งาน พร้อมกำหนดตัวชี้วัด เกณฑ์เตือน และการประเมินใหม่เมื่อผลการดำเนินงานเบี่ยงเบนจากเกณฑ์

ข้อ ๔๕ เมื่อพบความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับ เหตุร้ายแรง ความไม่เป็นธรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้เจ้าของระบบหรือผู้มีอำนาจระงับ จำกัด หรือยุติการใช้งานทันทีตามสมควร เก็บหลักฐาน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง แก้ไขผลกระทบ และวิเคราะห์สาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

ข้อ ๔๖ การเลิกใช้ระบบ AI ต้องมีแผนถ่ายโอนหรือส่งออกข้อมูล ยกเลิกสิทธิ ลบหรือคืนข้อมูลตามสัญญา เก็บหลักฐานที่จำเป็น แจ้งผู้ใช้และผู้ได้รับผลกระทบ และจัดให้มีการต่อเนื่องของบริการ

หมวด ๖

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของมหาวิทยาลัย และความมั่นคงปลอดภัย

ข้อ ๔๗ การใช้ข้อมูลกับ AI ต้องเป็นไปตามการจำแนกชั้นข้อมูลของมหาวิทยาลัย ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลลับ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหวจะใช้ได้เฉพาะในระบบและสภาพแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ พร้อมมาตรการตามระดับความเสี่ยง

ข้อ ๔๘ ห้ามใช้บัญชีส่วนบุคคลหรือบริการ AI สาธารณะกับข้อมูลที่มีข้อมูลสาธารณะเว้นแต่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคล และได้รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์ผู้ใช้ต้องตรวจสอบเงื่อนไขว่าผู้ใช้บริการจะไม่นำข้อมูลไปฝึกแบบจำลองหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยมิชอบ

ข้อ ๔๙ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย AI ต้องมีฐานกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แจ้งรายละเอียดที่จำเป็น บันทึกกิจกรรมการประมวลผล ประเมินผลกระทบเมื่อเข้าเกณฑ์ กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาและรองรับสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามกฎหมาย

ข้อ ๕๐ เจ้าของระบบต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ความทันสมัย ความเป็นตัวแทน สิทธิในการใช้ ที่มา และข้อจำกัดของข้อมูลสำหรับพัฒนา ทดสอบ และใช้งาน AI รวมทั้งบันทึกการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ

ข้อ ๕๑ ระบบ AI ต้องมีการควบคุมสิทธิ การยืนยันตัวตน การเข้ารหัส การแยกสภาพแวดล้อม บันทึกการใช้งาน การทดสอบช่องโหว่ การสำรองข้อมูล และการจัดการความลับที่เหมาะสม ห้ามใส่รหัสผ่าน API Key หรือข้อมูลรับรองลงในคำสั่ง AI โดยไม่มีกลไกป้องกันที่อนุมัติ

ข้อ ๕๒ ผู้ใช้ต้องเคารพลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า สิทธิในภาพและเสียง เงื่อนไขใบอนุญาต และสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตรวจสอบสิทธิของข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ก่อนเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ และไม่ระบุ AI เป็นผู้แต่ง ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้รับผิดชอบแทนบุคคล

ข้อ ๕๓ การเก็บคำสั่ง ผลลัพธ์ และประวัติการใช้งานต้องมีวัตถุประสงค์ ผู้มีสิทธิ ระยะเวลาเก็บ และมาตรการลดข้อมูลที่ชัดเจน ห้ามนำบันทึกไปประเมินพฤติกรรมหรือผลการทำงานของบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่โดยไม่มีการแจ้ง ฐานกฎหมาย และการอนุมัติ

หมวด ๗

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการกิจของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องกำหนดในรายละเอียดรายวิชาหรือประกาศแก่ผู้เรียนว่า AI อยู่ในสถานะห้ามใช้ ใช้ได้เฉพาะบางกิจกรรม ใช้ได้เมื่อเปิดเผย หรือกำหนดให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ พร้อมระบุวิธีอ้างอิงและหลักฐานกระบวนการที่ต้องส่ง

ข้อ ๕๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกติกาของรายวิชา เปิดเผยการใช้ AI ตามที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้อง แหล่งอ้างอิง อดี และสิทธิในเนื้อหา และรับผิดชอบผลงานทั้งหมด การใช้ AI ปกปิดผู้ทำงานแท้จริงหรือแทนที่การเรียนรู้สาระสำคัญ โดยมีขอบให้ถือเป็นการทุจริตทางวิชาการ

ข้อ ๕๖ หน่วยงานวิชาการควรออกแบบการประเมินที่สะท้อนสมรรถนะจริงและกระบวนการเรียนรู้ เช่น รายงาน ประวัติการแก้ไข การนำเสนอ หรือการสอบปากเปล่า ห้ามใช้ผลจากเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวในการลงโทษ

ข้อ ๕๗ การใช้ AI ในงานวิจัยต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย การรักษาความลับ สิทธิในข้อมูล ข้อกำหนดแหล่งทุนและวารสาร เปิดเผยการใช้ที่มีสาระสำคัญ ตรวจสอบข้อมูลและแหล่งอ้างอิง และไม่กำหนด AI เป็นผู้แต่ง ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๕๘ AI อาจใช้ช่วยร่าง สรุป วิเคราะห์ หรือให้บริการข้อมูลทั่วไปได้ แต่ต้องมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบก่อนใช้เป็นเอกสาร หรือการสื่อสารทางการ การสื่อสารที่ก่อสิทธิ หน้าที่ หรือความเสียหายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

ข้อ ๕๙ AI อาจใช้สนับสนุนงานรับนักศึกษา ทุน การบริหารบุคคล หรือวินัยได้เฉพาะเมื่อผ่านการอนุมัติเป็นระบบที่มีผลกระทบสูง มีเกณฑ์ตรวจสอบได้ มีมนุษย์ตัดสินใจและช่องทางอุทธรณ์ และไม่ใช้ข้อมูลอ่อนไหวหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่ชอบ

ข้อ ๖๐ AI ไม่อาจทดแทนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ จิตใจ กฎหมาย หรือสวัสดิการที่มีความเสี่ยง ต้องมีการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญและแนวทางฉุกเฉิน และห้ามใช้ผลลัพธ์เพื่อลงโทษหรือจำกัดสิทธิโดยอัตโนมัติ

ข้อ ๖๑ ก่อนเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างหรือปรับด้วย AI ในนามมหาวิทยาลัย ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ลิขสิทธิ์ และผลต่อชื่อเสียง หากภาพ เสียง วิดีโอ หรือบุคลิกสังเคราะห์อาจทำให้เข้าใจผิด ต้องมีป้ายหรือข้อความเปิดเผยที่ชัดเจน

ข้อ ๖๒ การกำหนดให้ใช้ AI ต้องมีทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านภาษา ความพิการ เทคโนโลยี หรือเศรษฐกิจ และไม่บังคับให้บุคคลซื้อบริการ AI ส่วนบุคคลเมื่อไม่มีทางเลือกที่เท่าเทียม

หมวด ๘

การจัดหาและการใช้บริการจากบุคคลภายนอก

ข้อ ๖๓ ก่อนจัดหา เชื่อมต่อ หรือต่อสัญญาบริการ AI ต้องประเมินอย่างน้อยด้านความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ที่ตั้งและการโอนข้อมูล การนำข้อมูลไปฝึกแบบจำลอง ผู้รับจ้างช่วง ประสิทธิภาพ อดี ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิการตรวจสอบ การแจ้งเหตุ ความต่อเนื่อง การย้ายข้อมูล และการยุติสัญญา

ข้อ ๖๔ สัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ให้บริการควรกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตข้อมูล การรักษาความลับ การไม่นำข้อมูลไปฝึกแบบจำลองโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการความปลอดภัย การแจ้งเหตุ การเปลี่ยนรุ่น ผู้รับจ้างช่วง สิทธิการตรวจสอบ สิทธิในข้อมูลและผลลัพธ์ ความรับผิดชอบ การลบหรือคืนข้อมูล และแผนออกจากบริการ

ข้อ ๖๕ การจัดซื้อ โครงการนำร่อง บริการทดลองใช้ฟรี หรือการพิสูจน์แนวคิด ต้องไม่หลีกเลี่ยงการประเมินและอนุมัติ การใช้ข้อมูลจริงหรือผู้ใช้งานจริงในบริการทดลองให้ถือเป็นการนำระบบมาใช้ตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๖๖ ผู้ให้บริการต้องแจ้งการเปลี่ยนรุ่นแบบจำลอง เงื่อนไขบริการ นโยบายข้อมูล ผู้รับจ้างช่วง หรือมาตรการควบคุมที่มีนัยสำคัญ เจ้าของระบบต้องประเมินผลกระทบก่อนยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการต่อ

ข้อ ๖๗ เจ้าของระบบต้องจัดให้มีการสำรวจ ส่งออกข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน ขั้นตอนปฏิบัติทดแทน และแผนย้ายหรือเลิกใช้บริการ เพื่อลดการผูกติดผู้ให้บริการและผลกระทบต่อภารกิจ

หมวด ๙

ความโปร่งใส การร้องเรียน และการจัดการเหตุการณ์

ข้อ ๖๘ เมื่อบุคคลกำลังโต้ตอบกับ AI ในนามมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งให้ทราบ เว้นแต่เห็นได้ชัดโดยสภาพ และต้องมีช่องทางติดต่อมนุษย์เมื่อเรื่องซับซ้อน กระทบสิทธิ หรือระบบมีความเชื่อมั่นต่ำ

ข้อ ๖๙ มหาวิทยาลัยอาจเผยแพร่ทะเบียนสรุปของระบบที่มีผลกระทบสูง โดยระบุวัตถุประสงค์ เจ้าของระบบ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และช่องทางร้องเรียน ทั้งนี้ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัย ความลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ๗๐ ผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียน ขอคำอธิบาย ขอแก้ไขข้อมูล หรือขอทบทวนโดยมนุษย์ตามหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยต้องกำหนดระยะเวลาตอบสนอง คำนึงถึงผู้ร้องเรียน และไม่ตอบโต้ผู้ใช้สิทธิโดยสุจริต

ข้อ ๗๑ ผู้พบเหตุการณ์ด้าน AI ต้องรายงานต่อสำนักงานเลขานุการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า พร้อมดำเนินการหยุดหรือจำกัดความเสียหายเท่าที่อยู่ในอำนาจ โดยไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงหลักฐาน

ข้อ ๗๒ มหาวิทยาลัยต้องประเมินความรุนแรง รักษาหลักฐาน ควบคุมเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานตามกฎหมาย แก้ไขข้อมูลหรือการตัดสินใจ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และปรับมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

หมวด ๑๐

การพัฒนาความรู้ การตรวจสอบ และการบังคับใช้

ข้อ ๗๓ มหาวิทยาลัยต้องจัดการอบรม AI literacy ตามบทบาท ผู้พัฒนา ผู้อนุมัติ ผู้จัดซื้อ ผู้ใช้ และผู้กำกับระบบที่มีผลกระทบสูงต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่และได้รับการทบทวนความรู้เป็นระยะ

ข้อ ๗๔ ระบบและกระบวนการตามข้อบังคับนี้อาจได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะกรรมการตามระดับความเสี่ยง เจ้าของระบบและหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและส่งมอบหลักฐานที่จำเป็น

ข้อ ๗๕ คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปีอย่างน้อยเกี่ยวกับทะเบียนและระดับความเสี่ยง ผลการประเมิน ระบบที่อนุมัติหรือระงับ เหตุการณ์ ข้อร้องเรียน การอบรม ประโยชน์ที่ได้รับ และแผนปรับปรุง เสนอต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

ข้อ ๗๖ มหาวิทยาลัยต้องทบทวนความเหมาะสมและประสิทธิผลของข้อบังคับ นโยบาย และระบบบริหาร AI อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางกฎหมาย เทคโนโลยี ความเสี่ยง หรือพันธกิจ

ข้อ ๗๗ การฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ให้ดำเนินการตามข้อบังคับหรือระเบียบด้านบุคลากร นักศึกษา จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงเจตนา ความร้ายแรง ผลกระทบ การรายงานตนเอง การให้ความร่วมมือ และการแก้ไขเยียวยา พร้อมให้สิทธิชี้แจงและอุทธรณ์ตามกระบวนการที่เป็นธรรม

ข้อ ๗๘ มหาวิทยาลัยอาจระงับสิทธิการเข้าถึง กำหนดให้แก้ไข ยกเลิกการเชื่อมต่อ บอกลีกสัญญา หรือเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการหรือคู่สัญญาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งนี้ ตามกฎหมายและสัญญา

ข้อ ๗๙ ผู้แจ้งเหตุหรือข้อกังวลโดยสุจริตต้องได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้และรักษาความลับเท่าที่กฎหมายและการสอบสวนอนุญาต การแจ้งข้อมูลเท็จโดยเจตนาไม่อยู่ในความคุ้มครอง

ข้อ ๘๐ ให้อธิการบดีออกประกาศหรือคู่มืออย่างน้อยในเรื่องเกณฑ์ระดับความเสี่ยง แบบประเมินผลกระทบ รายชื่อบริการที่อนุมัติ การใช้ AI ในรายวิชาและการเปิดเผย การจัดซื้อ ความมั่นคงปลอดภัย การรับมือเหตุการณ์ และการเก็บรักษาดัชนี

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๘๑ ระบบ AI ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องขึ้นทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันใช้บังคับ

ข้อ ๘๒ ระบบเดิมที่เข้าข่ายมีผลกระทบสูงต้องประเมินผลกระทบและขออนุมัติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากพบความเสี่ยงร้ายแรง ให้ระงับหรือจำกัดการใช้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบกำหนด

ข้อ ๘๓ ในกรณีที่การหยุดระบบเดิมทันทีจะกระทบภารกิจมากกว่า อธิการบดีอาจอนุญาตให้ใช้ต่อชั่วคราว ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยกำหนดระยะเวลา มาตรการควบคุม และแผนแก้ไขที่ชัดเจน

ข้อ ๘๔ ประกาศและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘๐ ให้ดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ในระหว่างนั้นให้อธิการบดีกำหนดแนวปฏิบัติชั่วคราวได้

ข้อ ๘๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประสานการสำรวจระบบ การสื่อสาร และการอบรมในระยะเริ่มต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(.....)

นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ส่วนที่ ๒

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ว่าด้วยการกำกับดูแลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. หลักการ

- กำหนดกรอบธรรมาภิบาล AI ระดับมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนา จัดทำ ทดลอง นำไปใช้ ติดตาม จนถึงยุติการใช้งาน
- ส่งเสริมการใช้ AI เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และการบริการสังคม โดยไม่ลดทอนสิทธิคุณภาพทางวิชาการ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบ
- ใช้แนวทางกำกับตามระดับความเสี่ยง โดยเพิ่มมาตรการสำหรับระบบที่มีผลกระทบสูงและห้ามการใช้ที่มีความเสี่ยงไม่อาจยอมรับได้
- กำหนดให้มนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบขั้นสุดท้าย มีความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีช่องทางร้องเรียนหรือขอทบทวน

๒. เหตุผลและความจำเป็น

- AI โดยเฉพาะ Generative AI ถูกนำมาใช้ในงานมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว ทั้งการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการเรียนรู้ และให้บริการ แต่มีความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล ความลับ ความถูกต้อง อคติ ลิขสิทธิ์ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และความมั่นคงปลอดภัย
- การกำหนดเพียงข้อห้ามรายเครื่องมือไม่เพียงพอและล้าสมัยเร็ว จึงต้องมีข้อบังคับแม่บทที่เน้นหลักการ บทบาทผู้รับผิดชอบ กระบวนการประเมิน และการควบคุมตลอดวงจรชีวิต
- การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการรับเข้าเรียน คະแนน ทูนิ บุคลากร วินัย สุขภาพ และสิทธิของบุคคล ต้องได้รับการคุ้มครองสูงกว่างานสนับสนุนทั่วไป และต้องมีมนุษย์กำกับอย่างมีความหมาย
- มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีทะเบียนระบบ AI และข้อมูลผู้ให้บริการ เพื่อทราบว่ามีการใช้ระบบใด กับข้อมูลใด ใครรับผิดชอบ และมีความเสี่ยงระดับใด

๓. ฐานอำนาจและความสัมพันธ์กับกฎหมาย

ร่างนี้เสนอใช้อำนาจของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้สภาสถาบันมีอำนาจวางนโยบายและออกข้อกำหนด ระเบียบ หรือข้อบังคับของสถาบัน ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายควรตรวจสอบถ้อยคำฐานอำนาจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจัดตั้ง และรูปแบบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอ

ข้อบังคับนี้ไม่แทนที่กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือจริยธรรมการวิจัย แต่ทำหน้าที่เชื่อมกฎหมายเหล่านั้นเข้ากับกระบวนการบริหาร AI ภายในมหาวิทยาลัย

๔. แนวคิดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ

- ISO/IEC 38507:2022 — ใช้กำหนดบทบาทของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารในฐานะผู้กำกับดูแล
- ISO/IEC 42001:2023 — ใช้เป็นแกนระบบบริหาร AI ได้แก่ นโยบาย บทบาท ทะเบียน ความเสี่ยง วงจรชีวิต การประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุง

- ISO/IEC 22989:2022 และ ISO/IEC 23894:2023 — ใช้สำหรับคำนิยามและหลักการบริหารความเสี่ยง
- OECD AI Principles และ UNESCO Recommendation — ใช้กำหนดคุณค่าเรื่องมนุษย์เป็นศูนย์กลาง สิทธิ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความปลอดภัย และความรับผิดชอบ โดย UNESCO มีความเหมาะสมต่อบริบทการศึกษาและวิจัย
- EU AI Act — ใช้เป็นแบบอย่างการจำแนกความเสี่ยง การใช้ที่ต้องห้าม ระบบที่มีผลกระทบสูง ความโปร่งใส และ human oversight มิได้นำมาใช้เป็นกฎหมายไทยโดยตรง
- NIST AI RMF 1.0 และ Generative AI Profile — ใช้แปลงหลักการเป็นกระบวนการ Govern-Map-Measure-Manage และระบุความเสี่ยงเฉพาะ Generative AI
- Singapore Model AI Governance Framework — ใช้เป็นตัวอย่างการจัดโครงสร้างภายใน การมีส่วนร่วมของมนุษย์ การบริหารการดำเนินงาน และการสื่อสารกับผู้ได้รับผลกระทบ
- แนวทางของ ETDA — ใช้ปรับกรอบสากลให้เหมาะกับบริบทองค์กรไทย และใช้กำกับ Generative AI
- แนวปฏิบัติของกระทรวง อว. พ.ศ. ๒๕๖๘ — ใช้กำหนดบริบทด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา AI literacy ในระดับอุดมศึกษา

๕. สาระสำคัญของร่างข้อบังคับ

- กำหนดหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ ได้แก่ มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความถูกต้อง ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ ความได้สัดส่วน และความยั่งยืน
- กำหนดโครงสร้างสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะกรรมการกำกับดูแล AI สำนักงานเลขานุการ เจ้าของระบบ หน่วยงาน และผู้ใช้
- กำหนดทะเบียนระบบ AI การแบ่งระดับความเสี่ยง การประเมินผลกระทบ การทดลอง การอนุมัติ และการทบทวน
- กำหนดการใช้ที่ต้องห้าม ๑๐ ลักษณะ และข้อควบคุมสำหรับระบบที่มีผลกระทบสูง เช่น การทดสอบ human oversight การแจ้งสิทธิ บันทึก และการติดตามหลังใช้งาน
- กำหนดมาตรการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลับ ความมั่นคงปลอดภัย คุณภาพข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา และการเก็บคำสั่งหรือผลลัพธ์
- กำหนดหลักเฉพาะสำหรับการเรียนการสอน การประเมินผล งานวิจัย งานบริหาร การรับนักศึกษา ทุน บุคลากร สุขภาพ และสื่อสารสาธารณะ
- กำหนดการประเมินผู้ให้บริการ เงื่อนไขสัญญา การเปลี่ยนรุ่นระบบ ความต่อเนื่อง และแผนออกจากบริการ
- กำหนดความโปร่งใส ข้อร้องเรียน การทบทวนโดยมนุษย์ การรายงานเหตุ การตรวจสอบ รายงานประจำปี การฝ่าฝืน และบทเฉพาะกาล

๖. เอกสารลำดับรองที่ต้องจัดทำ

1. ประกาศหลักเกณฑ์การจำแนกระดับความเสี่ยงและการอนุมัติระบบ AI
2. แบบประเมินผลกระทบ AI (AI Impact Assessment: AIIA)

3. ประกาศรายชื่อบริการ AI และสภาพแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
4. แนวปฏิบัติการใช้ AI ในการเรียนการสอน การประเมินผล และแบบเปิดเผยการใช้ AI
5. แนวปฏิบัติการใช้ AI ในงานวิจัยและการเผยแพร่
6. แนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลับ และความมั่นคงปลอดภัย
7. หลักเกณฑ์ประเมินผู้ให้บริการและข้อกำหนดมาตรฐานในสัญญา
8. ขั้นตอนรับแจ้งและตอบสนองเหตุการณ์ด้าน AI
9. หลักเกณฑ์การเก็บบันทึกและทะเบียนสาธารณะ
10. แผนพัฒนา AI literacy สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มหาวิทยาลัยใช้ AI ได้อย่างมีทิศทางและรับผิดชอบ โดยไม่ปิดกั้นนวัตกรรม
- ลดความเสี่ยงด้านสิทธิ ข้อมูล ความปลอดภัย ชื่อเสียง คุณภาพวิชาการ และข้อพิพาท
- ผู้บริหารทราบระบบ AI ที่ใช้อยู่และสามารถกำกับงบประมาณ ผู้ให้บริการ และความเสี่ยงได้
- นักศึกษา บุคลากร และผู้ได้รับผลกระทบได้รับความโปร่งใส สิทธิขอทบทวน และช่องทางร้องเรียนที่ชัดเจน

๘. ประเด็นที่ควรให้ผู้มีอำนาจพิจารณา

ประเด็น	ข้อพิจารณา
ฐานอำนาจและผู้ลงนาม	ยืนยันมาตราและรูปแบบการออกข้อบังคับให้ตรงกับข้อกำหนดจัดตั้งมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบคณะกรรมการ	พิจารณาว่าจะกำหนดองค์ประกอบในข้อบังคับโดยละเอียด หรือให้อธิการบดีแต่งตั้งตามกรอบ
อำนาจอนุมัติระบบที่มีผลกระทบสูง	ยืนยันว่าอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ หรือมอบอำนาจแก่อธิการบดี/คณะกรรมการในบางระดับ
ทะเบียนสาธารณะ	กำหนดระดับข้อมูลที่จะเปิดเผยโดยไม่กระทบความลับและความมั่นคงปลอดภัย
บทลงโทษ	ใช้กลไกวินัยและจรรยาบรรณเดิม หรือจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ระยะเปลี่ยนผ่าน	ยืนยัน ๙๐ วันสำหรับทะเบียนระบบเดิม และ ๑๘๐ วันสำหรับประเมินระบบเดิมที่มีผลกระทบสูง

ส่วนที่ ๓

ตาราง Cross-reference รายข้อ

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างร่างข้อบังคับ กฎหมายไทย และมาตรฐาน/แนวทางสากล

วิธีอ่านตาราง

ตารางนี้เป็นหลักฐานการออกแบบเชิงนโยบาย มิได้หมายความว่ามาตรฐานสากลมีผลเป็นกฎหมายไทย หรือว่าข้อความในข้อบังคับเป็นการถอดคำจากมาตรฐานโดยตรง การอ้างอิงแสดงว่าข้อกำหนดได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหัวข้อหรือหลักควบคุมที่สอดคล้องกัน

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๑	ชื่อข้อบังคับ	TH1	—	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๒	วันใช้บังคับ	TH1	—	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๓	ขอบเขตการใช้บังคับ	TH1	ISO3, ISO4	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๔	วัตถุประสงค์	TH2	INT1, INT2, ISO3	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๕	ความสัมพันธ์กับกฎหมายและกฎอื่น	TH1, TH2, TH3, TH5, TH6	—	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๖	คำนิยาม	TH8	ISO1, INT3	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๗	การตีความ	TH1	—	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๘	การออกประกาศ	TH1, TH8	ISO3	กำหนดฐาน ขอบเขต นิยาม และกลไกออกหลักเกณฑ์ลำดับรอง
๙	มนุษย์เป็นศูนย์กลาง	TH8	INT1, INT2	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๐	ความรับผิดชอบของมนุษย์	—	INT1, INT2, ISO3, ISO4	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๑๑	ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	—	INT1, INT2, INT3, NIST1	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๒	ความโปร่งใสและการอธิบาย	—	INT1, INT2, INT3, SG1	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๓	ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ	—	INT1, ISO2, NIST1, NIST2	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๔	ความเป็นส่วนตัวและการกำกับข้อมูล	TH3	INT2, ISO3	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๕	ความมั่นคงปลอดภัยและความทนทาน	TH5	INT1, ISO3, NIST1	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๖	การตรวจสอบย้อนกลับ	—	ISO3, INT3, NIST1	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๗	ความได้สัดส่วนและนวัตกรรมที่รับผิดชอบ	TH8	INT1, ISO2, ISO3	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๘	ความยั่งยืนและประโยชน์สาธารณะ	—	INT1, INT2	แปลงหลัก AI ที่น่าเชื่อถือและจริยธรรมเป็นหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
๑๙	บทบาทสภามหาวิทยาลัย	TH1	ISO4, ISO3	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๐	บทบาทอธิการบดี	TH1	ISO3, ISO4	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๑	คณะกรรมการกำกับดูแล AI	TH8	ISO3, ISO4	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๒	อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ	TH8	ISO3, ISO4, NIST1	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๓	สำนักงานเลขานุการ	TH8	ISO3	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๔	เจ้าของระบบ	—	ISO3, NIST1, SG1	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๒๕	หน้าที่หน่วยงานผู้ใช้	TH8	ISO3	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๖	หน้าที่ผู้ใช้รายบุคคล	TH9	INT1, ISO3	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๗	การแบ่งแยกหน้าที่และผลประโยชน์ทับซ้อน	—	ISO3, ISO4, NIST1	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๘	ทรัพยากรและความสามารถ	TH7	ISO3, ISO4	กำหนดผู้กำกับ ผู้บริหาร เจ้าของระบบ และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิต
๒๙	ทะเบียนระบบ AI	TH8	ISO3, NIST1	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๐	หน้าที่ขึ้นทะเบียน	TH8	ISO3	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๑	การจัดระดับความเสี่ยง	TH10	ISO2, NIST1, INT3	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๒	การประเมินผลกระทบ AI	—	ISO2, ISO3, NIST1, INT2	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๓	การประเมินด้านข้อมูลส่วนบุคคลและจริยธรรม	TH3	INT2, ISO3	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๔	การอนุมัติตามระดับความเสี่ยง	—	ISO2, ISO3, ISO4, NIST1	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๕	การทดลองและพื้นที่ทดสอบ	TH3	ISO2, ISO3, NIST1	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๓๖	การเปลี่ยนแปลงสำคัญ	—	ISO2, ISO3, NIST1	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๗	การทบทวนตามรอบ	—	ISO2, ISO3, NIST1	ใช้แนวทาง risk-based, inventory และ impact assessment ก่อนใช้งาน
๓๘	การใช้ AI ที่ต้องห้าม	TH3, TH5, TH6, TH9	INT2, INT3	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๓๙	เงื่อนไขก่อนใช้ระบบที่มีผลกระทบสูง	—	INT3, ISO3, NIST1	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๐	การทดสอบและการยืนยันความเหมาะสม	—	ISO2, ISO3, NIST1, NIST2	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๑	การกำกับดูแลโดยมนุษย์อย่างมีความหมาย	—	INT2, INT3, SG1, ISO3	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๒	การแจ้งและสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบ	—	INT1, INT2, INT3, SG1	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๓	บันทึกและการตรวจสอบย้อนกลับ	TH3	INT1, INT3, ISO3, NIST1	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๔	การติดตามหลังใช้งาน	—	ISO3, NIST1, ISO2	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๕	การระงับหรือยุติระบบ	TH8	ISO3, NIST1	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๖	การเลิกใช้ระบบ	TH3	ISO3, SG1	ควบคุมการใช้ที่ไม่อาจยอมรับและเพิ่มมาตรการสำหรับระบบผลกระทบสูง
๔๗	การจำแนกชั้นข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่อนุมัติ	TH3, TH8, TH9	ISO3	เชื่อม AI governance กับ PDPA ความปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๔๘	การใช้บริการ AI สาธารณะ	TH3, TH9	NIST2	เชื่อม AI governance กับ PDPA ความปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา
๔๙	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	TH3	INT2, ISO3	เชื่อม AI governance กับ PDPA ความปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา
๕๐	คุณภาพและที่มาของข้อมูล	—	ISO2, ISO3, NIST1, INT2	เชื่อม AI governance กับ PDPA ความปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา
๕๑	มาตรการความมั่นคงปลอดภัย	TH5	ISO3, NIST2	เชื่อม AI governance กับ PDPA ความปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา
๕๒	ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในเนื้อหา	TH6, TH9	INT2	เชื่อม AI governance กับ PDPA ความปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา
๕๓	การเก็บคำสั่ง ผลลัพธ์ และบันทึก	TH3	ISO3, NIST1	เชื่อม AI governance กับ PDPA ความปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญา
๕๔	การเรียนการสอน	TH7, TH9	INT2	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๕๕	หน้าที่ของนักศึกษา	TH7	INT2	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๕๖	การวัดและประเมินผล	TH7	INT2, NIST1	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๕๗	งานวิจัยและการเผยแพร่	TH3, TH6, TH9	INT2	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๕๘	งานบริหารและบริการ	TH9	ISO3, SG1	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๕๙	การรับนักศึกษา ทู่น บุคลากร และวินัย	TH3	INT3, INT2, NIST1	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๖๐	การให้คำปรึกษา สุขภาพ และสวัสดิการ	TH3	INT2, NIST1	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๖๑	การสื่อสารสาธารณะและสื่อสังคม	TH6, TH9	INT3	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๖๒	ความเสมอภาคในการเข้าถึง	TH7	INT1, INT2	ปรับหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ได้กับพันธกิจอุดมศึกษาและสิทธิของผู้เรียน
๖๓	การประเมินผู้ให้บริการ	TH8, TH9	ISO3, SG1	ควบคุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ สัญญา การเปลี่ยนแปลง และ vendor lock-in
๖๔	ข้อกำหนดในสัญญา	TH3, TH9	ISO3, SG1	ควบคุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ สัญญา การเปลี่ยนแปลง และ vendor lock-in
๖๕	การจัดซื้อและการทดลองใช้	TH8	ISO3, NIST1	ควบคุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ สัญญา การเปลี่ยนแปลง และ vendor lock-in
๖๖	การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการ	—	ISO3, NIST1, SG1	ควบคุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ สัญญา การเปลี่ยนแปลง และ vendor lock-in
๖๗	ความต่อเนื่องและแผนออกจากบริการ	—	ISO3, ISO4, SG1	ควบคุมความเสี่ยงจากผู้ให้บริการ สัญญา การเปลี่ยนแปลง และ vendor lock-in
๖๘	การเปิดเผยการโต้ตอบกับ AI	—	INT3, INT1, SG1	สร้างความโปร่งใส ช่องทางทบทวน และวงจรตอบสนองเหตุการณ์
๖๙	ทะเบียนสาธารณะ	—	INT2, INT3, NIST1	สร้างความโปร่งใส ช่องทางทบทวน และวงจรตอบสนองเหตุการณ์
๗๐	ข้อร้องเรียนและการทบทวน	TH3	INT2, INT3, SG1	สร้างความโปร่งใส ช่องทางทบทวน และวงจรตอบสนองเหตุการณ์
๗๑	การรายงานเหตุการณ์	TH5	ISO3, NIST1	สร้างความโปร่งใส ช่องทางทบทวน และวงจรตอบสนองเหตุการณ์

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๗๒	การสอบสวนและแก้ไขเหตุการณ์	TH3, TH5	ISO3, NIST1	สร้างความโปร่งใส ช่องทางทบทวน และวงจรตอบสนองเหตุการณ์
๗๓	การพัฒนาความรู้และทักษะ	TH7, TH9	INT2, ISO3	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๗๔	การตรวจสอบ	—	ISO3, ISO4, NIST1	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๗๕	รายงานประจำปี	TH8	ISO3, ISO4	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๗๖	การทบทวนระบบกำกับดูแล	TH10	ISO3, NIST1	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๗๗	การฝ่าฝืน	TH1, TH2	INT2	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๗๘	มาตรการทางสัญญาและทางเทคนิค	TH3	ISO3, SG1	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๗๙	การคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ	—	ISO3, INT2	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๘๐	ประกาศและคู่มือภายใต้ข้อบังคับ	TH1, TH8	ISO3	ทำให้ระบบบริหารมีความสามารถ การตรวจสอบ รายงาน และการบังคับใช้
๘๑	การขึ้นทะเบียนระบบเดิม	TH8	ISO3	กำหนดการนำระบบเดิมเข้าสู่การกำกับและการเปลี่ยนผ่านอย่างได้สัดส่วน
๘๒	การประเมินระบบเดิมที่มีผลกระทบสูง	—	ISO3, NIST1	กำหนดการนำระบบเดิมเข้าสู่การกำกับและการเปลี่ยนผ่านอย่างได้สัดส่วน

ข้อ	สาระสำคัญ	กฎหมาย/แนวทางไทย	มาตรฐานสากล	เหตุผลเชิงออกแบบ
๘๓	มาตรการช่วงเปลี่ยนผ่าน	—	ISO3, ISO2	กำหนดการนำระบบเดิมเข้าสู่การกำกับและการเปลี่ยนผ่านอย่างได้สัดส่วน
๘๔	กำหนดการออกประกาศ	TH1	ISO3	กำหนดการนำระบบเดิมเข้าสู่การกำกับและการเปลี่ยนผ่านอย่างได้สัดส่วน
๘๕	ผู้รักษาการ	TH8	ISO3	กำหนดการนำระบบเดิมเข้าสู่การกำกับและการเปลี่ยนผ่านอย่างได้สัดส่วน

บัญชีรหัสแหล่งอ้างอิง

รหัสต่อไปนี้ใช้ในตาราง Cross-reference เพื่อให้ตรวจสอบแหล่งออกแบบได้สะดวก

โดยควรตรวจสอบฉบับล่าสุดของกฎหมายและมาตรฐานก่อนประกาศใช้จริง

รหัส	เอกสาร	บทบาทในการออกแบบ
TH1	พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ฐานอำนาจและการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
TH2	พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒	หลักธรรมาภิบาลและพันธกิจอุดมศึกษา
TH3	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล
TH4	พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
TH5	กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ความมั่นคงปลอดภัย การเข้าถึง และการรับมือเหตุการณ์
TH6	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	สิทธิในผลงานและการใช้เนื้อหา
TH7	ประกาศกระทรวง อว. เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘	บริบทเฉพาะด้านการเรียนการสอนและ AI literacy
TH8	AI Governance Guideline for Executives โดย ETDA	โครงสร้างกำกับดูแล กลยุทธ์ ความเสี่ยง และการควบคุมการดำเนินงาน
TH9	แนวทางการประยุกต์ใช้ Generative AI อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร โดย ETDA	การใช้ Generative AI อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
TH10	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ.	ใช้เป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมเท่านั้น มิใช่ฐานอำนาจจนกว่าจะมีผลใช้บังคับ
INT1	OECD AI Principles	หลัก AI ที่น่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความปลอดภัย และความรับผิดชอบ
INT2	UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence	สิทธิมนุษยชน จริยธรรม การศึกษา วิจัย และความครอบคลุม
INT3	Regulation (EU) 2024/1689 — EU AI Act	แบบอย่างการกำกับตามระดับความเสี่ยง ระบบต้องห้าม ระบบความเสี่ยงสูง และความโปร่งใส
ISO1	ISO/IEC 22989:2022	แนวคิดและคำศัพท์ด้านปัญญาประดิษฐ์

รหัส	เอกสาร	บทบาทในการออกแบบ
ISO2	ISO/IEC 23894:2023	แนวทางบริหารความเสี่ยงด้าน AI
ISO3	ISO/IEC 42001:2023	ระบบบริหารจัดการปัญญาประดิษฐ์ขององค์กร
ISO4	ISO/IEC 38507:2022	ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบของคณะผู้กำกับดูแล
NIST1	NIST AI Risk Management Framework 1.0	กระบวนการ Govern-Map-Measure-Manage
NIST2	NIST AI 600-1: Generative AI Profile	ความเสี่ยงเฉพาะของ Generative AI
SG1	Singapore Model AI Governance Framework, 2nd Edition	แนวปฏิบัติด้านโครงสร้างภายใน human involvement การดำเนินงาน และการสื่อสาร
SG2	Model AI Governance Framework for Generative AI, Singapore	แนวปฏิบัติเฉพาะ Generative AI

แหล่งอ้างอิงหลักสำหรับตรวจสอบต้นฉบับ

๑. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ราชกิจจานุเบกษา)
๒. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้าน AI ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ — สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
๓. AI Governance Guideline for Executives — ETDA
๔. Generative AI Governance Guideline for Organizations — ETDA
๕. OECD AI Principles
๖. UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence
๗. EU AI Act — Regulation (EU) 2024/1689
๘. ISO/IEC 22989:2022
๙. ISO/IEC 23894:2023
๑๐. ISO/IEC 42001:2023
๑๑. ISO/IEC 38507:2022
๑๒. NIST AI Risk Management Framework
๑๓. NIST AI 600-1: Generative AI Profile
๑๔. Singapore Model AI Governance Framework, 2nd Edition

หมายเหตุด้านมาตรฐาน

เอกสาร ISO เป็นมาตรฐานที่มีลิขสิทธิ์ ตารางนี้อ้างอิงชื่อและหัวข้อการใช้งานในระดับแนวคิด ไม่ได้ทำซ้ำเนื้อหามาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องตรวจประเมินตาม ISO/IEC 42001 หรือมาตรฐานอื่นควรเข้าถึงต้นฉบับที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

ISO/IEC 23894:2023 เป็นชื่อมาตรฐานที่ถูกต้องสำหรับแนวทางบริหารความเสี่ยงด้าน AI (ไม่ใช่ ISO/IEC 2389:2023)

ภาคผนวก: ลำดับเอกสารที่เสนอให้ดำเนินการต่อ

ลำดับ	เอกสาร	วัตถุประสงค์
ลำดับ ๒	ประกาศนโยบายการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ	สื่อสารหลักที่ต้องปฏิบัติได้ทันทีแก่บุคลากรและนักศึกษา
ลำดับ ๓	หลักเกณฑ์การจำแนกความเสี่ยงและแบบ AIIA	ทำให้ข้อ ๒๙-๔๖ นำไปใช้ได้จริง
ลำดับ ๔	แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล	กำหนดข้อความใน Course Syllabus และแบบเปิดเผยการใช้ AI
ลำดับ ๕	แนวปฏิบัติด้านข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย	กำหนดข้อมูลที่ป้อนได้ ระบบที่อนุมัติ และมาตรการทางเทคนิค
ลำดับ ๖	หลักเกณฑ์จัดซื้อและประเมินผู้ให้บริการ AI	เชื่อมกับ TOR สัญญา DPA และการตรวจสอบผู้รับจ้างช่วง
ลำดับ ๗	ขั้นตอนรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียน	กำหนดช่องทาง SLA การยกระดับเหตุ และการเยียวยา